离职争议证据保存清单

6 类证据与保存时限提醒

本清单用于离职谈判、仲裁咨询或自行整理材料前进行第一轮准备。先保存原始文件和导出记录，再建立目录。证据是否被采纳，由仲裁机构或法院结合案件事实判断。

先保留原件	再做目录	保留两处备份
不修改原图、原录音和原始邮件。	按日期、类别和争议事项命名。	公司账号关闭前完成导出。

1. 劳动关系与岗位

- ☐ 劳动合同、续签、变更、附件和岗位说明书。
- ☐ Offer、入职登记、工牌、门禁、通讯录或组织架构记录。
- ☐ 工资流水、工资条、个税、社保和公积金记录。
- ☐ 考勤、排班、加班审批、请假和出差记录。

保存要点：在账号权限关闭前导出。工资和社保至少保存能覆盖争议期间的完整月份。

2. 解除通知与送达

- ☐ 解除或终止劳动合同通知书、签收、快递和邮件记录。
- ☐ 短信、微信、企业微信、钉钉或其他聊天记录。
- ☐ 会议通知、会议纪要、谈话录音和参会人员记录。
- ☐ 公司说明的解除理由、程序、依据和补偿计算表。

保存要点：收到通知当天开始保存。录音保留原始文件，不要只保留转写稿或二次转发文件。

3. 工资与补偿

- ☐ 离职前十二个月工资条、银行流水和收入证明。
- ☐ 奖金、提成、津贴、补贴、报销规则和发放记录。
- ☐ 补偿方案、计算表、协议草稿、欠条或付款承诺。
- ☐ 工资、补偿和报销的到账记录与对应凭证。

保存要点：保存完整月份并核对金额。分期支付时，把每期金额、日期和违约处理一并留存。

4. 绩效、培训与制度

- ☐ 岗位职责、绩效标准、考核结果和改进计划。
- ☐ 培训、调岗、警告、处分和员工手册签收记录。
- ☐ 规章制度公示、培训签到和适用版本。
- ☐ 公司主张不能胜任或严重违纪时对应的证据材料。

保存要点：如材料由公司掌握，先书面申请复制或查阅；同时保存你手中的版本和收到时间。

5. 沟通与协商

- ☐ 微信、企业微信、钉钉、邮件、会议邀请和日历记录。
- ☐ 录音、会议纪要、补偿方案修改稿和对方回复。
- ☐ 沟通时间、地点、参与人以及每个人表达的主要意思。
- ☐ 协议谈判中的修改痕迹、版本号和发送记录。

保存要点：保留上下文和附件。不要删改原聊天记录，不要只截取对自己有利的一段。

6. 公司信息与交接

- ☐ 营业执照信息、法定代表人、办公地址和实际工作地点。
- ☐ 工作交接单、设备归还、门禁和系统权限关闭记录。
- ☐ 离职证明、社保转移、档案和公积金材料。
- ☐ 工资、补偿、报销和未结款项的支付凭据。

保存要点：最后工作日完成清单，并让公司签收或以邮件、聊天方式书面确认。

保存时限与程序提醒

• 立即保存：通知、聊天、邮件、录音、工资和考勤记录。离职后公司账号可能被关闭，事后补取会更困难。

• 离职前保存：工资流水、社保、公积金、绩效、培训、调岗、交接和离职证明。重要文件至少保留两份备份。

• 仲裁时效：劳动争议申请仲裁通常受一年时效限制，自知道或者应当知道权利被侵害之日起计算；劳动报酬等请求存在特别规则。具体起算点应结合事实核对《劳动争议调解仲裁法》第 27 条和当地口径。

• 管辖和费用：劳动争议通常由劳动合同履行地或者用人单位所在地的仲裁委员会管辖，劳动争议仲裁一般不收费。相关规定可核对《劳动争议调解仲裁法》第 21 条和第 53 条。

本清单只用于整理第一轮材料，不构成正式法律意见。原始证据的真实性、完整性和取得方式，仍需由仲裁机构、法院或专业律师结合案件判断。